口头证据规则

英格兰合同法学习指南 | 书面合同与合同文本之外的证据

一、书面文本完整记载合同约定时

如果当事人意在以一份或数份文件完整记载全部明示条款，仅为增补、变更这些条款或证明与其相抵触的约定而提出的外部证据，通常不予采纳。口头证据规则所称的外部证据也包括早期邮件和草稿等书面材料。

一份详尽且已签署的合同有力地表明文本是完整的。但是否完整仍由法院判断。法院可以为此考察文本之外的相关材料，并可能认定合同由书面条款和口头条款共同组成。

> 先问证据要证明什么。证明书面文本只记载了部分约定，与试图改变一份完整书面合同的条款，是两个不同的问题。

二、如何解释当事人采用的措辞

解释合同时，法院可以考察双方当时可合理获知的相关客观背景。若一方试图以谈判中的言辞或行为推断最终措辞的含义，这类证据通常不予采纳。Chartbrook 案确认了这一原则。

完整协议条款可以进一步表明双方约定均载于书面合同，并可能排除将此前的附随承诺作为合同条款主张。其效力取决于具体措辞。能否排除不实陈述责任则须另行判断。

三、J Evans 案与甲板下装载的承诺

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078

货运代理人口头承诺将货物装载在甲板下方，促使埃文斯公司同意采用集装箱运输。装有机器的集装箱却被放在甲板上，后来落海灭失。货运代理人援引书面标准条款主张限制责任。

上诉法院认定该承诺具有约束力。罗斯基尔法官认为合同部分为口头、部分为书面。丹宁勋爵则把该承诺视为附随于主合同的承诺。货运代理人不能凭标准条款免除违反这一具体承诺的责任。

何时可以使用合同文本之外的证据

一、外部证据的三种用途

证明惯例。 在 Hutton v Warren 案中，地方农业惯例表明，退租的佃农有权就种子及劳作获得合理补偿。该惯例填补了租约的空白，与明示条款相容。

请求更正书面文件。 在双方共同错误的案件中，先前的往来材料可用来证明双方曾对外表达共同意图，且该意图在签署时仍然存在，但文件因错误未能准确记载。法院可依衡平法更正文件。

证明合同生效条件。 在 Pym v Campbell 案中，口头证据表明，双方约定已签署的协议只有在指定工程师认可该发明后才生效。证据所要证明的是合同是否已产生约束力。

二、应用于维护服务合同

一份设备维护合同列明月费和服务标准，却没有写明期限。签署前，双方曾通过邮件确认同意十二个月的期限。客户主张这些邮件确立了最低服务期限。

> 法院首先判断双方是否有意让已签署的文本完整记载约定。若文本只记载了部分约定，邮件可用于证明双方另行约定的期限。若文本意在载明全部明示条款，通常不能凭邮件增补期限。应结合条文、完整协议条款和其他相关证据判断期限缺失的意义。

判例与资料

Royal National Lifeboat Institution v Bushaway UKEAT/0719/04 (22 April 2005), [23]-[24]
J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078
Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38, [28]-[48]
AXA Sun Life Services plc v Campbell Martin Ltd [2011] EWCA Civ 133
Hutton v Warren (1836) 1 M & W 466
FSHC Group Holdings Ltd v GLAS Trust Corporation Ltd [2019] EWCA Civ 1361
Pym v Campbell (1856) 6 E & B 370